龙口东莱龙口市众力市政工程有限公司“7·16”一般车辆伤害事故调查报告

2022年7月16日，龙口市众力市政有限公司龙口市实验路（通海路-北巷西街）工程施工现场发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约157万元[1]。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规章规定，龙口市人民政府于2025年11月20日成立了由市委常委、副市长高经宇任组长，应急局、公安局、住建局、卫健局、民政局、人社局、总工会等有关部门和单位组成的龙口市众力市政有限公司“7·16”一般车辆伤害事故调查组，并邀请龙口市纪委监委、龙口市人民检察院派员参加，迅速展开事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，提出了对事故相关单位和人员的处理建议及事故防范整改措施。市纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

[1] 2025年11月4日龙口市应急管理局收到龙口市众力市政有限公司《情况汇报》：2022年7月16日，众力市政公司司机李*驾驶货车在大都珑悦南侧道路施工现场倒车过程中将路面作业人员刁**碾压致死。

经调查认定，龙口东莱龙口市众力市政工程有限公司“7·16”一般车辆伤害事故是**一起车辆驾驶人未按照操作规范安全驾驶、施工现场管理不到位造成的一般生产安全责任事故，且存在迟报行为。**

一、基本情况

（一）事故单位和肇事车辆基本情况

1.龙口市众力市政工程有限公司（以下简称众力市政），成立于2000年12月13日，统一社会信用代码：91370681169436328 6；类型:有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：山东省烟台市龙口市通海路163号；法定代表人：宋**；注册资本：肆仟万元整；经营范围：市政道路工程、公路工程、河流、桥梁、给排水工程、输油与输气管道工程、建筑工程、建筑安装工程、道路亮化工程、园林绿化工程、古建工程、污水处理工程、室内外装饰装修设计施工工程，汽车配件、建筑材料的批发、零售，房地产开发经营，砼加工、批发、零售，广告灯箱设计制作及安装，房屋租赁，铝塑门窗批发、零售与安装，预拌商品砂浆加工、批发、零售，普通货物道路运输、罐车道路运输、普通车辆专业货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

众力市政持有山东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》。证书编号：D237077402；资质类别及等级：水利水电工程施工总承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级。事故发生时，该资质证书在有效期内。

众力市政持有山东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（鲁）JZ 安许证字〔2011〕060028，事故发生时，该证书在有效期内。

2.龙口市新环境投资有限公司（以下简称新环境公司），成立于 2021 年 7 月 15 日，系国有融资平台公司，2021 年由龙口市城乡建设投资有限公司筹备独立运营。于 2021 年作为龙口市实验路（通海路-北巷西街）工程出资主体，实际不参与具体项目建设。

3.肇事车辆为斯太尔牌重型自卸车，系众力市政自有车辆。事故发生时，肇事车辆驾驶人为李*。

（二）合同签订情况

2021 年 10 月 26 日，龙口市新环境投资有限公司与众力市政签订《建设工程施工合同》，工程名称：龙口市实验路（通海路-北巷西街）工程；工程内容：新建长 764.08 米、宽 28.5 米的市政道路；合同工期：370 日历天；合同造价：3380 万元；监理单位：山东中盛项目管理有限公司。

（三）事故发生单位安全管理情况

众力市政制定了安全生产责任制，建立了安全生产管理机构等。该企业在应急救援预案中明确了发生生产安全事故上报的时间、流程，但没有规范执行。

（四）事故经过

2022 年 7 月 16 日 10 时许，李*驾驶肇事车辆在龙口市实验路施工现场自西向东倒车卸料时，车辆右后轮碾压背对车辆蹲在地面定位放线的众力市政临聘人员习**，导致习**死亡。

（五）事故现场情况

1.事故发生地点情况。事故发生地位于龙口市实验路（通海路-北巷西街）工程施工场地内。



图 1：事发地点位置图

2.事故现场车辆及人员分布情况。肇事车辆呈东西向，车头朝西；死者刁**躺在肇事车辆东北侧地面上。

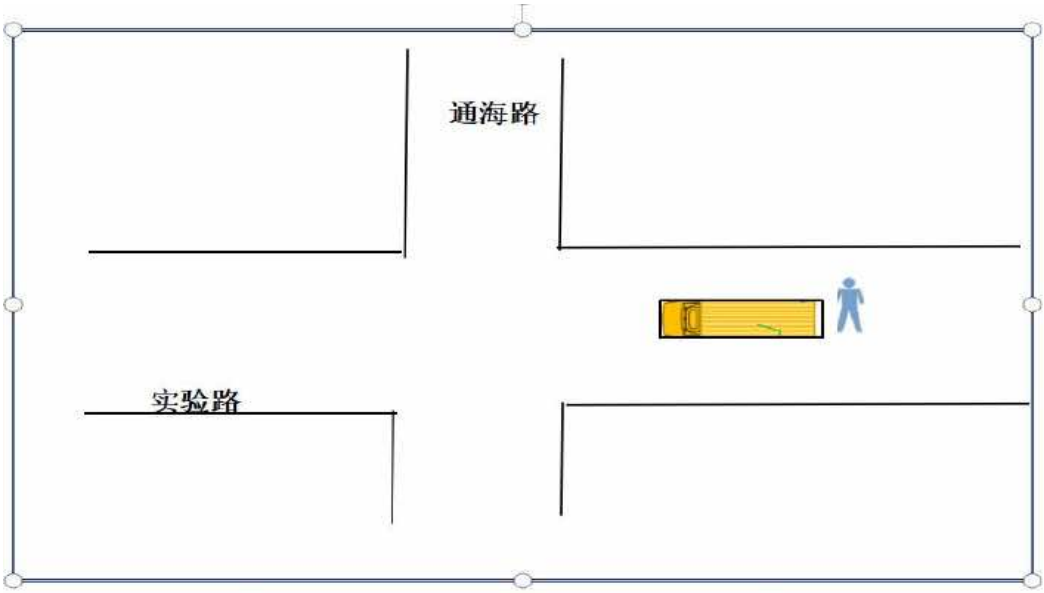


图 2：事发时车辆及人员位置图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 157 万元。

（七）其他情况

事发时，龙口市气温 26 度，小雨，偏东风三级。

二、应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，众力市政水稳和沥青班班长姚**分别电话报告公司项目副经理李**、副总经理仲**、总经理罗**，三人接到报告后立即赶赴现场，罗**电话报告公司董事长宋**。事故发生后，众力市政未及时向龙口市安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2025 年 10 月 25 日公司组织事故案例学习时，发现该起事故与案例相似，应该属于生产安全事故，于 2025 年 11 月 4 日主动书面报告龙口市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2022 年 7 月 16 日 10 时 5 分，姚**拨打 120 急救电话；10 时 38 分，众力市政员工蒋*拨打 122 报警电话。10 时 27 分，龙口市中医院急救车到达现场，现场诊断习**已无生命迹象。10 时 45 分，民警到达现场处理事故。

（三）公安、司法机关侦查办理情况

龙口市公安局于 2022 年 7 月 16 日就李*涉嫌过失致人死亡进行立案侦查，犯罪嫌疑人李*于 2022 年 7 月 16 日归案并被采取取保候审强制措施。2022 年 8 月 23 日，龙口市公安局侦查终结并向龙口市人民检察院移送审查起诉，龙口市人民检察院经审查后依法提起公诉[2]，2022 年 9 月 7 日，

[2] 龙口市人民检察院《起诉书》龙检刑诉〔2022〕284 号.

龙口市人民法院依法判决李*犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年[3]。

（四）善后处理情况

事故发生后，众力市政及李*积极与习**亲属沟通、协商，双方达成赔偿协议，善后处理结束。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，现场相关人员及时拨打122、120电话并报告单位负责人，未贻误救援，未造成次生衍生事故。

事故发生后，众力市政相关人员在接到报告后，认为是道路交通事故，且公安机关已到场处理，没有引起足够重视，未按规定上报。事后，获知疑似生产安全事故后，立即主动上报应急管理部门，属于迟报[4]。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故发生的直接原因是李*在未及时确认车辆周边安全的情况下移动车辆，碾压正在作业的习**，导致习**死亡。

（二）事故鉴定情况

经龙口市公安局鉴定，死者习**系车祸致创伤性休克死亡[5]。

（三）其他因素排除

经调查，该起事故排除自杀、他杀刑事案件的可能性。

（四）事故间接原因

---

[3] 龙口市人民法院《刑事判决书》（2022）鲁0681刑初300号。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条第一项：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：
（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

[5] 龙口市公安局刑事侦查大队刑事科学技术室《鉴定书》（龙）公（刑）鉴（尸）〔2022〕87号。

1.众力市政落实安全生产主体责任不到位。对从业人员教育培训缺乏针对性，流于形式，未有效开展安全风险辨识和隐患排查。作业人员对作业现场的复杂性及危险性认识不足，未确认周边安全条件即移动车辆，导致事故发生。

2.龙口市住房和城乡建设管理局履行市政工程安全生产监督管理职责不到位。对施工现场安全监督检查不全面，对企业落实安全生产主体责任不到位问题失察。

四、对有关单位和个人的处理建议

（一）已被判刑人员

李*，犯过失致人死亡罪，已于2022年9月7日被龙口市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。

（二）对有关公职人员的处理建议

建议对龙口市住房和城乡建设管理局相关责任人员进行党纪政务处分。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.龙口市众力市政有限公司对事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[7]的规定，由龙口市应急管理局对其处人民币50万元以上70万元以下的行政处罚。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条第一款[8]，违法行为在二年未被发现，

[6]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正版）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项:事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[8]《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条第一款：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

建议不再给予行政处罚。同时，龙口市众力市政有限公司存在迟报行为[9]，建议依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款[10]的规定，由龙口市应急管理局对其处人民币1万元以上10万元以下的罚款。

2.宋**，龙口市众力市政有限公司董事长，作为公司的安全生产第一责任人，落实双重预防工作机制不力，未及时消除生产安全事故隐患,对事故发生负有重要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[11]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]的规定，由龙口市应急管理局对其处2021年年收入40%罚款的行政处罚。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条第一款，违法行为在二年未被发现，建议不再给予行政处罚。同时，宋**对事故迟报负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款、第二款[13]的规定，由龙口市应急管理局对其处2021年年收入60%-100%罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条第一项：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：
（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；
[10]《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。
[11]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正版）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
[12]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正版）第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
[13]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正版）第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

责成龙口市住房和城乡建设管理局向龙口市委、市政府作出深刻书面检查，同时抄报龙口市纪委监委、龙口市人民政府安委会办公室。

五、整改和防范措施

（一）严格落实岗位安全责任。从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

（二）提高应急救援管理水平。要进一步完善企业的应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，定期组织应急救援演练。定期开展有针对性的突发事件应急演练，确保发生险情后能够及时、有效、科学处置，最大限度减少事故损失。

（三）加大安全生产监督检查工作力度。各级各有关部门要严格履行监管职责，坚决筑牢本辖区、本领域安全防线，深刻汲取事故教训，切实加强属地监管、行业监督，严格落实“党政同责、一岗双责”规定，加大执法检查力度，防止各类生产安全事故发生。